

CCI SUL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEI DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA - ANNO 2022

Il fondo per il trattamento accessorio dei dirigenti di seconda fascia è stato costituito con Atto della Direttrice Generale n. 85 ADW del 23/02/2023 e successivamente certificato dal Collegio dei Revisori nella riunione del 20.04.2023 (verbale n. 27/2023) per un importo pari a euro 82.857,58.

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente contratto si applica a tutto il personale dirigente di seconda fascia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dell'OGS.

Art. 2 - Fondo per il finanziamento del trattamento accessorio¹: norme di utilizzo

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del CCNL dell'Area Istruzione e ricerca 2016-2018 del 8 luglio 2019, *"la retribuzione di posizione è definita, per tutte le posizioni dirigenziali di cui al presente articolo, ivi comprese quelle prive di titolare, sulla base della graduazione delle stesse definita ai sensi del comma 5, entro i seguenti valori annui lordi per tredici mensilità: da un minimo di € 12.565,11, coincidente con la retribuzione di posizione parte fissa, fino ad un massimo di € 46.134,81"*.

2. Nell'ambito del Fondo accessorio destinato al finanziamento della retribuzione di posizione e risultato, è destinato alla retribuzione di posizione non più dell'85% delle risorse complessive secondo le previsioni dell'art. 48, comma 3, del CCNL dell'Area Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 8 luglio 2019. La retribuzione di risultato non potrà, quindi, essere inferiore al 15% dell'importo complessivo del Fondo.

3. A livello di singolo dirigente, come da previsioni dell'art. 25, comma 3, del CCNL relativo al personale dell'Area VII della dirigenza Università e Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione 2006-2009, primo biennio, l'importo annuo individuale previsto per la componente di risultato non può in nessun caso essere inferiore al 20% del valore annuo della retribuzione di posizione.

Art. 3 - Retribuzione di posizione: parte fissa

In considerazione del valore contrattuale della retribuzione di parte fissa pari a euro 12.565,11 come rideterminata in ultimo all'art. 45, comma 5, del CCNL dell'Area Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 8 luglio 2019, l'ammontare delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione parte fissa è pari ad **euro 25.130,22**.

¹ L'art. 62 del CCNL Area VII, dirigenza delle università e degli enti di sperimentazione e di ricerca 2002-2005, primo biennio economico, nel definire il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia prevede che *"sono confermati in ciascuna delle Amministrazioni dell'Area VII i fondi per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato, già istituiti dai previgenti contratti collettivi, destinati alla corresponsione delle retribuzioni di posizione e di risultato per i dirigenti di seconda fascia in servizio nelle Amministrazioni medesime"*.



Art. 4 - Retribuzione di posizione: parte variabile

1. Nell'ambito delle norme di contenimento del Fondo per il trattamento accessorio ed in considerazione che l'indennità di posizione è già stata incrementata per la parte tabellare per via contrattuale, viene mantenuto invariato l'importo da destinare all'indennità di posizione per la parte di ente (parte variabile) per un valore di **euro 41.677,74**.

Art. 5 - Retribuzione di risultato

1. Nel rispetto del tetto dell'85% previsto nell'ambito del Fondo alle risorse destinate all'indennità di posizione, tenuto conto del valore contrattuale della retribuzione di posizione di natura tabellare, visto l'immutato e ormai storicizzato valore della retribuzione di posizione di parte variabile e considerato, in ultimo, il tetto al 2016 del Fondo per il trattamento accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, l'importo complessivo massimo destinato alla retribuzione di risultato viene stabilito in **euro 16.049,62**, pari al 19,37% del Fondo, da riferirsi alle due posizioni dirigenziali disponibili.

2. La retribuzione di risultato è attribuita in relazione al diverso grado di raggiungimento degli obiettivi e del livello di capacità manageriale dimostrata nella realizzazione degli stessi, misurati con le procedure di valutazione previste nel "Sistema di misurazione e valutazione delle performance" dell'OGS.

3. In linea col Sistema di Misurazione Valutazione delle Performance di riferimento, la percentuale dell'indennità di risultato sarà corrisposta sulla base della seguente tabella:

Livello di conseguimento degli obiettivi	% compenso spettante
>=90%	100
>=75% e <90%	80
>=60% e <75%	65
< 60%	0

4. Non possono essere applicate le previsioni dell'art. 50, comma 5, del CCNL dell'Area Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 8 luglio 2019 secondi cui in sede di contrattazione integrativa è definita una limitata quota massima di dirigenti valutati, comunque non superiore al 20%, a cui viene attribuito il valore di retribuzione di risultato maggiorato di almeno il 30%, rispetto al valore medio pro-capite delle risorse complessivamente destinate a retribuzione di risultato. Essendo, infatti, previste due soli posizioni dirigenziali di seconda fascia, la percentuale massima del 20% di cui al comma 5 precedente non è applicabile. Con due sole posizioni, inoltre, appare statisticamente e logicamente poco significativo il ricorso al concetto di media.



Art. 6 Sostituzione del dirigente – incarichi ad interim

1. Nell'ambito delle previsioni dell'art. 27, commi 1-3, del CCNL 2002-2005, primo biennio, del 5/3/2008, nel caso di affidamento di incarichi ad interim o reggenze per i periodi di sostituzione di altro dirigente viene riconosciuta una quota aggiuntiva di retribuzione di risultato, a valere sulle risorse destinate a retribuzione di posizione pari al 15% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico ricoperto dal dirigente sostituito.
2. Ai sensi del comma 4 del citato art. 27, detta percentuale viene innalzata al 20% nel caso in cui la posizione dirigenziale ad interim afferisca ad un incarico ricoperto presso altra sede.
3. Qualora la valutazione del dirigente risulti negativa non si procede all'erogazione dell'emolumento integrativo di cui al presente articolo.

Art. 7 Incarichi aggiuntivi

1. Ai sensi dell'art. 26 del CCNL 2002-2005, primo biennio, del 5/3/2008, l'OGS può formalmente conferire ai dirigenti incarichi aggiuntivi. La norma prevede che in relazione all'espletamento di tali incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti in ragione del loro ufficio o comunque attribuiti dalle amministrazioni presso cui prestano servizio o su designazione delle stesse, i relativi compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alle amministrazioni e confluiscono nel relativo Fondo per il trattamento accessorio sulla base dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. 165/2001.
2. Secondo le previsioni del medesimo art. 26, allo scopo di remunerare i maggiori oneri e responsabilità dei dirigenti che svolgono detti incarichi aggiuntivi, viene loro corrisposta, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, una quota ai fini del trattamento accessorio in ragione dell'impegno richiesto pari al 50% dell'importo disponibile una volta detratti gli oneri a carico dell'Amministrazione.

Schema di sintesi

FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA

<i>DESTINAZIONI ANNO 2022</i>	<i>Importo (in euro)</i>
Indennità di posizione: parte fissa	25.130,22
Indennità di posizione: parte variabile	41.677,74
<i>Totale indennità di posizione</i>	<i>66.807,96</i>
Indennità di risultato	16.049,62
TOTALE	82.857,58

CISL FSUR

Federazione UIL Scuola RUA – Settore RUA

SNALS CONFISAL



17. 11. 2023

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DEL NEGRO PAOLA

CODICE FISCALE: DLNPLA59L58L483M

DATA FIRMA: 17/11/2023 17:46:04

IMPRONTA: A702B3098D1B5DF42A60EA83D3AAF9E7D384F8B508CA4DFED66D6322246D9245
D384F8B508CA4DFED66D6322246D9245C2040C9B401C52D9C4FCC0C1C0907F31
C2040C9B401C52D9C4FCC0C1C0907F31E94817AC79EBD240D440A54A462407A8
E94817AC79EBD240D440A54A462407A88C220EDFD5803073A6816E5ACBE185CF